臺灣高雄地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年7月21日
發文字號：雄院國114司執良字第80473號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院114年度司執字第80473號清償債務強制執行事件，債務人陳獻石所有如附表不動產特別變賣後之減價拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽購，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日（每日上午八時卅分至下午五時）在本院民事執行處承辦股。

四、投標日、時及場所：115年8月12日下午2時30分起，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室（地址：高雄市新興區中正三路25號10樓 * 財稅大樓 *）標匭內。

五、開標日、時及場所：115年8月12日下午3時30分在本院民事執行處投標室（地址同投標場所）當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人

或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經高雄市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

附表：

114年司執字080473號 財產所有人：陳獻石								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	高雄市	前金區	前金		502	1219.00	1000分之18	7,307,000元
	備考	土地使用分區：第五種商業區。						

編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
1	6140	高雄市前金區前金段502地號 ----------	12層樓鋼筋混凝土造	12層: 69.08 合計: 69.08	陽台6.94	全部	830,000元

		高雄市前金區中山二路577號12樓之1、579號12樓之1					
	備考						
2	6195	高雄市前金區前金段502地號 ---------- 同上建物共同使用部分		同上建物共同使用部分:2442.12 合計: 2442.12		10000分之88	236,000元
	備考						
3	6649	高雄市前金區前金段502地號 ---------- 高雄市前金區中山二路577號頂層之一	12層樓鋼筋混凝土造	屋頂突出物: 110.12 合計: 110.12		全部	1,199,000元
	備考						
4	6195	高雄市前金區前金段502地號 ---------- 同上建物共同使用部分		同上建物共同使用部分:2442.12 合計: 2442.12		10000分之15	42,000元
	備考						
5	12848	高雄市前金區前金段502地號 ---------- 高雄市前金區中山二路577號頂層之一未辦保存登記建物		突出物一層: 45.52 突出物二層: 28.64 合計: 74.16		全部	810,000元
	備考						
點交情形		點交否: 點交 見備註					
使用情形		本院114年7月2日查封時，債務人在場稱577號12樓之1、577號頂層之1、579號12樓之1為自住，均會漏水，另577頂層之1上有增建；又本院於114年8月11日測量時，債務人在場，577號頂層之1由債務人使用；又本院於114年9月23日測量時，債務人在場稱577頂層之1為其與母自住，屋頂有突出圍牆，係與頂樓出入口互通，亦為債務人使用種植花草，屋突頂層一、二樓為債務人使用，第三層非債務人使用，為大樓機房，且有獨立出入口，非本件拍賣範圍；另579號12樓之1承租人周○貝在場稱自104年向債務人母承租至今，每月租金8,000元，租期至115年4月21日，屋內有漏水情形，另577號12樓之1承租人林○群在場稱自107年向債務人母承租至今，每月租金9,000元，租期至116年4月5日，天花板會剝落；577號12樓之1與579號12樓之1並無打通；惟實際使用情形，投標人應自行查明。					
備註		一、上開不動產6宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：10,424,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：2,085,000元。（如兩人以上共同投標，日後欲領回保證金時，除有符合司法院訂定「地方法院民事執行處撥匯案款參考要點」第4點第1項但書、第2項規定情形外，本國人僅以共同受款人之「聯名帳戶」為限，請投標人自行斟酌注意） 四、設定他項權利情形：拍定後抵押權塗銷。 五、本件拍賣標的物6140建號（即577號12樓之1、579號12樓之1)於查封時由第三人承租占有中，承租期間分別至116年4月5日、115年4月21日止，拍定後不點交。其餘債務人占有部分點					

	交。★又第三人之租賃關係業經本院於115年5月14日以雄院國114司執良字第80473號通知予以排除，拍定後仍點交，請投標人注意。 六、編號5建物未辦建物所有權第一次登記，不能依權利移轉證書辦理所有權登記。 七、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。投標人不得於拍定後主張。 八、請投標人注意查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價，於辦理移轉時，應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 九、投標日期：中華民國115年8月12日下午2點30分到3點30分（特別變賣後減價拍賣）。

民 事 執 行 處

函 稿 代 碼：5.18.2 拍賣公告（特別變賣後減價拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：良股
擬　　判：擬　　判